

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：电磁仿真算法定制开发

委托方（甲方）：上海应尧信息科技有限公司

受托方（乙方）：南京麦慎数字科技有限公司

签订时间：2019年10月31日

签订地点：上海



中华人民共和国科学技术部印制



填写说明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：上海应尧信息科技有限公司（安怀信控股）

法定代表人：田滨

通讯地址：上海市闵行区泰虹路168弄万科时一区T1栋905室

电 话：18817709368 传 真：_____

受托方（乙方）：南京麦慎数字科技有限公司

法定代表人：万振文

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号04幢2层209-75室

电 话：18652905949 传 真：_____

本合同甲方委托乙方研究开发电磁仿真算法定制化开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：定制化开发物理光学法和弹跳射线法，其中物理光学需具备惠更斯源激励源，并能够对惠更斯源进行分组合并，从而能够突破物理光学法的远场限制，计算超大天线近场结果，并得到合乎物理规律的计算结果。SBR 算法是在物理光学法的增强，能够快速计算多次弹跳射线的综合场分布。

2. 技术内容：定制化开发电磁仿真算法，包括根据客户要求编写的算法源码、代码注释，案例文档等等。

3. 技术方法和路线：由乙方确定采用编程语言和开发工具，软件

接口由双方协定完成

第二条 乙方应在本合同生效后向甲方提交试用代码。试用代码应包括以下主要内容：

1. 可执行程序_____；
2. 使用说明文档_____；
3. 测试案例_____。

第三条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：1) 项目详细功能需求说明文件；2) 项目开发相关标准文件；3) 其它相关技术文件_____。

2. 提供时间和方式：双方协商_____。

3. 其他协作事项：需双方合作才能完成的工作，一方提出帮助请求时，另一方必须给予帮助或协助_____。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：返还给甲方，其间乙方不得复印或供任何第三方阅读_____。

第四条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为人民币 20 万元_____。

2. 研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

(1) 第一次付 4 万元，时间：物理光学法用户测试代码通过；

(2) 第二次付 4 万元，时间：用户按客户要求移交物理光学法源码；

(3) 第三次 1 万元，时间：物理光学法算法维护期(三个月)后 30 个工作日内；

(4) 第四次付 5 万元，时间：甲方向乙方出具详细 SBR 技术要求，并且 SBR 算法用户测试代码通过；

(5) 第五次付 5 万元，时间：用户按客户要求移交 SBR 算法源码；

(6) 第六次付 1 万元，时间：SBR 算法维护期(三个月)后 30 个工作日

内:

3. 甲方每次付款前, 应收到乙方开具的符合国家规定的等额增值税专用发票。

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行: 招商银行股份有限公司南京分行营业部

地址: 江苏省南京市秦淮区汉中路1号

帐号: 1259 1001 6810 301

第五条 本合同的研究开发经费由乙方以 自行支配 的方式使用。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致, 并以书面形式确定。

但有下列情形之一的, 一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求, 另一方应当在 3 日内予以答复; 逾期未予答复的, 视为同意。

1. 研发目标发生重大变化的情况;

2. 项目沟通不畅, 多次协商仍然无法达到技术目标;

第七条 双方确定, 因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属, 按下列第 1 种方式处理:

1. 甲 (甲、乙、双) 方对定制开发部分算法享有申请专利的权利。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理:

(1) 技术秘密的使用权: _____

(2) 技术秘密的转让权: _____

(3) 相关利益的分配办法: _____

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下: 甲方定制开发部分归 甲 (甲、乙、双) 所有, 乙方如使用第三方代码, 甲乙双方遵守第三方知识产权规定。

第八条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前, 自行将研究开发成果转让给第三人。

第九条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲（甲、乙、双）方所有。

第十一条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方违反本合同第三条约定，应当延期不足贰拾个工作日，按每天万分之三收取违约金，延期超过贰拾个工作日，甲方有权终止合同，乙方返还甲方全部的合同款（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2. 甲方违反本合同第五条约定，应当按每天万分之三收取违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险；

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下方式处理：

1. 提交上海市仲裁委员会仲裁；

第十四条 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：上海应尧信息科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年 月 日

乙方：南京麦慎数字科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）
年 月 日

印花税票粘贴处:

(以下由技术合同登记机构填写)

合同登记编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 申请登记人: _____

2. 登记材料: (1) _____

(2) _____

(3) _____

3. 合同类型: _____

4. 合同交易额: _____

5. 技术交易额: _____

技术合同登记机构 (印章)

经办人:

年 月 日